

1501181-16.2021.8.26.0619

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Matheus de Souza Parducci Camargo

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 4ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... passo a individualizar as penas.

Crime furto qualificado.

O acusado possui maus antecedentes, ostentando condenações definitivas anteriores no âmbito dos processos nº 0005637-06.2006.8.26.0459, 0007732-09.2006.8.26.0459 e 0002452-71.2017.8.26.0459 (fls. 102/106). Ademais, observo que o crime de furto foi praticado com a incidência de três qualificadoras, devendo uma ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

4ª Vara Judicial

Rua Duque de Caxias, 267, Taquaritinga-SP - cep 15900-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501181-16.2021.8.26.0619 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501181-16.2021.8.26.0619

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2226570/2021 -

DEL.POL.TAQUARITINGA, 19739185 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 1850/21/119 -

DEL.POL.TAQUARITINGA, 2226570 - DEL.POL.TAQUARITINGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

URIAS COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus de Souza Parducci Camargo

Vistos.

URIAS COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, e no artigo 266, §2º, ambos do Código Penal, porquanto, segundo a acusação, no dia 19 de agosto de 2021, por volta das 21h42min, agindo em concurso com pessoa não identificada, perturbou a fruição de serviço telefônico e subtraiu, mediante escalada e rompimento de obstáculo, cabos telefônicos pertencentes à empresa Telefônica do Brasil S/A - Vivo.

Recebida a denúncia (fl. 95).

O réu foi citado (fl. 120) e apresentou resposta à acusação (fls. 128/129).

Não verificada a ocorrência de quaisquer circunstâncias do artigo 397 do Código de Processo Penal, prosseguiu-se com a instrução do feito, oportunidade em que foram

inquiridos o representante da vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação, seguindo-se o interrogatório do acusado. Em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, em caso de condenação, a exclusão das qualificadoras descritas na denúncia.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fl. 12), fotografias (fls. 13/15), auto de avaliação (fl. 16), auto de entrega (fl. 17), bem como pela prova oral coligada nos autos.

A autoria é certa e repousa sobre o acusado.

Na fase inquisitorial, o réu Urias negou a prática delitiva. Disse que trabalha com reciclagem na cidade de Pitangueiras e que no dia dos fatos estava na cidade de Taquaritinga no intuito de recolher algumas latas de alumínio. Relatou que sua bicicleta quebrou na entrada da cidade e que parou para consertá-la, quando foi abordado por policiais militares. Declarou que estava sozinho e portava apenas um saco vazio que iria utilizar para colocar as latinhas recolhidas. Informou que no momento da abordagem policial foi agredido (fl. 07).

Quando interrogado em juízo, o acusado novamente negou a imputação. Disse que saiu de casa às 7h para recolher latinhas em Taquaritinga. Narrou que a bicicleta quebrou no retorno à casa e que a deixou num canavial, quando foi abordado por um funcionário da rede telefônica. Afirmou que foi agredido por tal pessoa. Relatou que, posteriormente, um policial deu um chute em sua costela. Declarou não conhecer os policiais. Disse que o rapaz da telefônica, que o encontrou na saída de Taquaritinga, pode ter pensado que o depoente estava roubando fiação e por isso o abordou. Negou ter posse de bebida alcoólica e a posse de cabos. Relatou que o interrogando era o único que estava no local e por isso o funcionário pode ter pensado que ele seria o autor do delito. Disse que não havia nenhum fio cortado. Declarou que tinha apenas um saco consigo para colocar latinhas e que não havia nada dentro do saco naquele momento (fl. 274).

O representante da vítima, Paulo Canno Pereira, disse que exerce a função de agente de segurança em uma empresa prestadora de serviços para a empresa Vivo. Relatou que, no dia dos fatos, obteve informação de que o alarme que monitora o sistema de cabeamento telefônico havia disparado, acusando o trecho em que houve rompimento do cabeamento. Declarou que acionou a Polícia Militar. Narrou que, posteriormente, os policiais militares lhe informaram que, em diligências pelo local informado, localizaram o acusado próximo a um poste derrubado. Relataram, ainda, que o acusado carregava certa quantidade de fios e que havia uma quantidade separada próxima ao poste. Relatou que os cabos foram avaliados em aproximadamente R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e que a manutenção do poste e do cabeamento ficaria em torno de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

O policial militar Leandro Narducci declarou em juízo que realizava patrulhamento de rotina quando foi informado que funcionários da empresa Gocil, que administra os cabos telefônicos da concessionária Vivo, haviam relatado o rompimento de cabos telefônicos na Rodovia Nemesio Cadeti. Disse que se dirigiu ao local indicado e avistou dois indivíduos, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram se evadir do local. Disse que o acusado se enroscou em uma cerca e acabou sendo detido. Informou que no local onde os indivíduos foram avistados havia um poste de energia caído e quatro rolos de cabos telefônicos, com aproximadamente 240 metros. Relatou que o acusado alegou que estava de passagem pelo local com sua bicicleta. Disse, por fim, que nenhuma bicicleta foi encontrada no local.

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar Elton Rodrigo Tressetto.

Assim, o conjunto probatório é seguro ao demonstrar que o réu subtraiu os cabos telefônicos conforme indicado na inicial acusatória.

As palavras do representante da vítima e das testemunhas de acusação, é bom ressaltar, são coerentes e harmônicas, não demonstrando a menor intenção de prejudicar o acusado injustamente.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, no tocante aos depoimentos de milicianos, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador. O testemunho policial goza de presunção de credibilidade. Para restar destituído de valor probante é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção. Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências. Nesse sentido:

"A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (STF, HC 74.522-9/AC - 2.^a T., rel. Min. Maurício Correa, DJU 13/12/1996).

A qualificadora do concurso de agentes restou demonstrada, sobretudo pelos relatos dos policiais militares ouvidos em juízo, que narraram que o acusado foi surpreendido na companhia de um indivíduo não identificado, próximo ao poste de cabeamento telefônico.

Da mesma forma, estão presentes elementos a configurar as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, porquanto, conforme laudo pericial acostado aos autos (fls. 107/111), "constatou-se que a fiação e as cordoalhas de aço, localizadas nas extremidades do local dos exames, estavam danificadas por emprego de instrumento desconhecido à guisa de corte. Constatou-se que um poste, com fiação ausente, estava fraturado e caído sobre uma cerca que vedava o interior de uma propriedade rural, limítrofe à rodovia."

Cumpra ressaltar que a ausência de vestígios de escalada, por si só, não inviabiliza o reconhecimento da referida qualificadora. No caso em tela, resta evidente que, para a subtração dos cabos telefônicos, foi necessária a escalada do poste, incidindo, assim, a qualificadora em questão.

Por fim, no tocante à imputação do crime previsto no artigo 266, §2º do Código Penal, melhor sorte não assiste ao acusado.

O tipo penal em comento consiste em "Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento."

Neste caso, o representante da empresa, ratificando as provas colhidas na fase inquisitiva, esclareceu que devido ao disparo do alarme que monitora o sistema de cabeamento telefônico, acusando rompimento no local dos fatos, acionou a Polícia Militar que constatou que os fios haviam sido furtados.

Comprovado ter sido o réu o autor da subtração dos fios de telefonia, resta igualmente demonstrada a sua autoria no tocante ao crime de interrupção e perturbação de serviço telefônico, ainda, em ocasião de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus.

A defesa, por sua vez, não apresentou provas capazes de afastar os relatos acima transcritos, de forma que as imputações se encontram satisfatoriamente demonstradas.

Portanto, as provas nos autos afastam a pretensão formulada pela Doute Defesa no sentido de que faltam suficientes elementos para motivar a condenação, porquanto a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria dos delitos, bem como o dolo e culpabilidade dos agentes, sendo a condenação de rigor. Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita ao acusado, a superar a presunção constitucional de inocência.

Com estes fundamentos, passo a individualizar as penas.

Crime furto qualificado.

O acusado possui maus antecedentes, ostentando condenações definitivas anteriores no âmbito dos processos nº 0005637-06.2006.8.26.0459, 0007732-09.2006.8.26.0459 e 0002452-71.2017.8.26.0459 (fls. 102/106). Ademais, observo que o crime de furto foi praticado com a incidência de três qualificadoras, devendo uma ser utilizada para qualificar o delito e as outras como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, atento às circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base majorada em 1/2.